يخالفه فيه وفي السلم لمن لا ملكَ له تأويلان وان انقطع ماله ابانَ
او من قرية خيّر المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض وجب
التأخير الا ان يرضيا بالمحاسبة ولو كان رأس المالِ مقوّما ويجوز فيما
طُبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج والجصّ والزرنيخ وأحمال
الحطب والأدم وصوف بالوزن لا بالجزز والسيوف وتورٍ ليُكمّل
والشراء من دائم العمل كالخبّاز وهو بيعٌ وان لم يدم فهو سلمٌ
كاستصناع سيف او سرج وفسد بتعيين المعمول منه وان اشترى
المعمول منه واستأجره جاز ان شرع عيّن عامله أم لا لا فيما لا يمكن
وصفه كتراب المعدن والأرض والدارِ والجزاف وما لا يوجد وحديدٍ
وان لم تخرج منه السيوف في سيوف او بالعكس وكتّانٍ غليظٍ في
رقيقه ان لم يغزلا وثوبٍ ليُكمّل ومصنوعٍ قُدّم لا يعود هيّن الصنعة
كالغزْل بخلاف النسج الا ثياب الخزّ وان قُدّم أصلُه اعتبر الأجلُ وان
عاد اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان يُنظر للمنفعة وجاز قبل
زمانه قبولُ صفته فقط كقبل محلّه في العرض مطلقا وفي الطعام ان
حلّ ان لم يدفع كراءً ولزم بعدهما كقاضٍ ان غاب وجاز اجودُ وأردأ
لا أقلّ الا عن مثله ويبرأ ممّا زاد ولا دقيق عن قمح وعكسه وبغير
جنسه ان جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزةً وأن
يُسلم فيه راس المال لا طعام ولحم بحيوان وذهبٌ وراس المال ورقٌ
وعكسه وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله ان عجّل دراهمه
وغزْلٍ ينسجه لا أعرض او أصفق ولا يلزم دفعه بغير محلّه ولو
خفّ حمله ،

فصل يجوز قرض ما يُسلَم فيه فقط الا جاريةً تحلّ للمستقرض
ورُدّت الا ان تفوت بمفوّت البيع الفاسد فالقيمةُ كفاسدٍ وحرم هديّته
ان